

JORNADA DE DIREITO CIVIL

APRESENTAÇÃO DO MINISTRO EDSON FACHIN

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Data da apresentação: 16 de junho de 2026

Tema: Entre a tradição civilista e a sociedade algorítmica

Fonte: https://www.youtube.com/live/K06R6R4ny_U?si=vQGM3zSsB8YrQBGW

Senhoras e senhores, bom dia. Magistrados e magistradas. Recebo nossos mais genuínos cumprimentos, juristas de todo o Brasil que aqui se encontram. Uma saudação especial ao estimado presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, ao vice-presidente e também coordenador geral da jornada, ministro Luís Felipe Salomão.

Quero também cumprimentar o ministro João Otávio de Noronha, coordenador científico desta jornada, a procuradora-geral da União, Clarice Costa Calisto, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Dra. Vanessa Mateus, e a presidente da AJUFE, Dra. Ana Lya Ferraz da Gama Ferreira. Cumprimento os ministros do Superior Tribunal de Justiça aqui presentes e, de modo especial, suas excelências, ministro Humberto Martins, ministro Benedito Gonçalves, ministro Raul Araújo, ministro Moura Ribeiro, ministro Ribeiro Dantas e ministro Paulo Sérgio Domingues.

E reitero os cumprimentos às magistradas e magistrados, procuradoras e procuradores, defensoras e defensores, professoras e professores, advogados e advogadas, estudantes e estudiosos que aqui estão presentes.

Antes de mais nada, quero registrar a alegria, a emoção de estar nesta jornada, porque lembrava-me, desde que fui convidado pelo ministro Luís Felipe Salomão, da primeira jornada que foi aberta exatamente tratando de temas que foram vertidos em enunciados que se inscreveram na história teórica e prática do direito civil brasileiro e, por que não dizer, do direito como um todo.

Por isso, eu gostaria de iniciar esta intervenção acedendo, como acedi desde pronto ao convite para aqui estar, prestando uma homenagem à memória de um dos maiores civilistas da história jurídica brasileira, o saudoso ministro Ruy Rosado de Aguiar. Magistrado exemplar, professor admirável e jurista de refinada sensibilidade humanista, Ruy Rosado pertence àquela rara linhagem de intérpretes que compreenderam que o direito civil jamais poderia ser reduzido a uma técnica de administração patrimonial. Em sua obra, em sua judicatura, sempre esteve presente a preocupação com a pessoa humana concreta, com os dramas da existência, com a proteção dos vulneráveis e com a função ética do direito. Sua trajetória constitui uma ponte entre a tradição clássica do direito privado brasileiro e os desafios do constitucionalismo contemporâneo.

Por isso, ao refletirmos hoje, como me proponho a fazer nesta abertura, sobre as transformações do direito civil diante da inteligência artificial e da sociedade digital, é impossível não recordar sua permanente advertência de que o direito existe para servir a pessoa humana e jamais para submetê-la a estruturas impessoais de poder. É sob essa inspiração que proponho a reflexão que lhes trago nesta manhã, entre a tradição civilista e a sociedade algorítmica: uma perspectiva e um panorama, uma espécie de Überblick. Um dos sintomas que nós vemos nesse contexto, e que nos preocupam, é precisamente o novo império dos dados.

E nesta dimensão, nós estamos a registrar que passaram-se os primeiros 25 anos do século XXI. O que nos espera são os próximos 75 anos do século XXI. E eles já estão, no dia de hoje, interpelando os

juristas teóricos e os juristas práticos, interpelando o conhecimento e a experiência e interpelando os tribunais de todo o Brasil.

Por isso, o tema que me proponho a discorrer poderia ser formulado mediante uma indagação aparentemente simples, mas de, segundo penso, profundas consequências teóricas e práticas: como preservar a centralidade da pessoa humana em uma sociedade progressivamente governada por dados, algoritmos e sistemas automatizados de decisão? A pergunta não é nova, mas a preocupação que ela encerra é ainda mais antiga. Talvez seja justamente essa a primeira lição que o passado nos oferece.

Ao longo dos séculos, cada transformação tecnológica relevante produziu novas formas de poder e, conseqüentemente, novas formas de vulnerabilidade. Os paradoxos são manifestos. O surgimento da grande propriedade fundiária, por exemplo, no campo das titularidades, um dos pilares do tríptico vértice do direito civil contemporâneo, produziu desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, vulnerabilidades econômicas. A revolução industrial, a seu turno, produzia inovações e, simultaneamente, inúmeras vulnerabilidades, inclusive nas relações de trabalho. A sociedade de consumo, mais recente, alterou o modo de ser e de estar. Sem embargo, produziu, concomitantemente, vulnerabilidades, para dizer o mínimo, de natureza informacional. A globalização trouxe transformações que podem mesmo ser alcunhadas de extraordinárias. Nada obstante, produziu vulnerabilidades, não apenas nacionais como também transnacionais. E a sociedade digital que se instalou entre nós, nessa colmeia digital, expressão de Giuliano da Empoli, nessa colmeia digital em que vivemos, a sociedade digital produziu aquilo que podemos chamar de vulnerabilidade algorítmica.

A história muda, os instrumentos mudam, as formas de dominação transformam-se, mas permanece constante a necessidade da proteção da dignidade humana. E aqui a ponte que há de ser feita entre tradição e movimento, entre o legado relevante do pretérito e as interpelações instigantes do presente.

Uma das reflexões que considero mais instigantes da literatura contemporânea sobre tecnologia e governança consiste em compreender como os algoritmos já não podem mais ser vistos apenas como instrumentos técnicos destinados ao processamento de informações. Em muitas esferas da vida social, econômica e política, inclusive no direito, eles passaram a desempenhar funções estruturantes, influenciando o comportamento, organizando fluxos de decisão, distribuindo oportunidades no ambiente público e no ambiente privado e condicionando o acesso a direitos e recursos.

Nessa perspectiva, torna-se possível falar no surgimento de verdadeiras instituições algorítmicas, cuja relevância para a teoria jurídica é comparável àquela historicamente atribuída ao mercado, à burocracia estatal ou às demais instituições sociais tradicionais. E nisto não há novidade. Há uma pesquisa agora publicada em 2024, e já há uma tradução aqui no Brasil, publicada pela Oxford em 2024, de três pesquisadores brasileiros que fizeram um trabalho elogiável — Ricardo Fabrino Mendonça, Fernando Filgueiras e Virgílio Almeida — na obra chamada O Algoritmo Institucional, ou institucionalismo algorítmico. Os autores sustentam que esses sistemas passaram a exercer funções tipicamente institucionais, na medida em que estabelecem regras de interação, produzem classificações,

moldam expectativas sociais e influenciam processos decisórios que afetam diretamente a vida dos indivíduos. Mais do que simples mecanismos de cálculo, eles participam da construção da própria ordem jurídica e social contemporânea.

Sob essa ótica, a vulnerabilidade algorítmica adquire uma dimensão ainda mais profunda. O problema deixa de residir apenas na existência de tecnologias sofisticadas ou de sistemas automatizados de decisão. O que emerge é uma nova forma de poder institucional, frequentemente invisível, opaca e de difícil contestação. Se as instituições tradicionais se apresentam por meio de estruturas organizacionais identificáveis, essas novas instituições operam por meio de códigos, bases de dados e modelos preditivos, muitas vezes inacessíveis à compreensão daqueles que são por elas afetados.

Para o direito civil contemporâneo, essa transformação parece-me possuir enorme significado. Afinal, uma das vocações do direito civil — pelo menos historicamente constatável — é a contenção das assimetrias e a proteção das situações jurídicas que são suscetíveis de tutela, portanto, especialmente as situações de vulnerabilidade. Quando os algoritmos passam a influenciar a concessão de crédito, a seleção de empregos, a circulação de informações, a formação de reputações, o acesso a bens e serviços, tornam-se inevitáveis as indagações acerca da transparência, da responsabilidade, da tutela da confiança, da proteção da personalidade e do respeito à dignidade humana.

A noção de instituições algorítmicas permite, portanto, compreender que os desafios jurídicos da inteligência artificial não decorrem apenas de uma inovação tecnológica, mas do surgimento de novas estruturas de organização social. É isso que se apresenta para os próximos anos. E é precisamente nesse ponto que o direito é chamado a reafirmar a sua função humanista. Se os algoritmos passaram a desempenhar funções institucionais, sua legitimidade deverá ser aferida à luz dos mesmos valores que justificam toda a ordem jurídica democrática: a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a liberdade ou as liberdades, a responsabilidade e a proteção dos vulneráveis.

O tema não interessa apenas aos juristas. Basta ver a recente encíclica do Papa Leão XIV, que pode enriquecer significativamente a reflexão sobre a vulnerabilidade algorítmica e o direito contemporâneo. Em sua primeira encíclica, como sabemos, Magnifica Humanitas — ou seja, encíclica sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial, publicada agora em maio deste ano —, o pontífice propõe uma releitura da tradição da doutrina social da igreja, à luz dos desafios que são trazidos pelas transformações digitais, pela inteligência artificial, pela economia dos dados e pelos sistemas automatizados de decisão. O documento estabelece um diálogo explícito com a histórica encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, que enfrentou os dilemas sociais da revolução industrial, para sustentar agora que a revolução tecnológica do século XXI exige igual atenção à proteção da dignidade humana.

E é nesse contexto que se compreende a advertência segundo a qual — e abro aspas para citar a encíclica — "o ser humano deve permanecer no centro de toda e qualquer decisão moral", fecho aspas. A encíclica insiste que a inteligência artificial, por mais sofisticada que seja, não possui consciência moral, responsabilidade ética, nem capacidade de atribuir à existência humana o seu verdadeiro sentido. Por

isso, não pode substituir o juízo prudencial da pessoa, nem ocupar o lugar reservado à deliberação humana em matérias que envolvam liberdade, dignidade, justiça e responsabilidade. A tecnologia, pois, é instrumento. A pessoa humana permanece sendo o verdadeiro fim.

Particularmente relevante para o direito civil, segundo percebo, é a noção de que a distribuição de dados, algoritmos e capacidades tecnológicas não constitui apenas uma questão de mercado, mas também uma questão de justiça. E é por isso que aquela encíclica alerta para as novas formas de desigualdade, dependência e exclusão produzidas pela concentração de informações e pelo chamado colonialismo digital, fenômenos que podem ampliar vulnerabilidades já existentes e criar outras inteiramente novas.

A mensagem central da Magnífica Humanitas converge, assim, com uma das mais importantes conquistas do constitucionalismo contemporâneo, qual seja, a compreensão de que o valor supremo do ordenamento jurídico continua sendo a pessoa humana concreta. Em uma época marcada pela automação crescente, pela mineração massiva de dados e pela expansão dos sistemas de inteligência artificial, a advertência de Leão XIV tem inequívoca relevância jurídica também: ou seja, nenhuma inovação tecnológica pode justificar a diminuição da dignidade humana. O progresso somente será legítimo se permanecer subordinado à proteção da pessoa, à promoção das liberdades e à preservação da humanidade comum, que é o fio invisível que nos une.

Foi exatamente para responder a esse desafio permanente que se desenvolveu, a partir nomeadamente de 1949, o constitucionalismo contemporâneo e, dentro dele, com ele conectado, o direito civil contemporâneo. E assim, ao refletirmos sobre o presente do direito civil, convém recordar as lições dos grandes mestres. Pontes de Miranda, por exemplo, ensinava que o direito não é uma construção abstrata, desligada da realidade social. Ao contrário, dizia ele, o fenômeno jurídico nasce da vida e retorna continuamente a ela, como tivemos oportunidade de sublinhar na atualização dos volumes 10 e 11 do Tratado de Direito Privado.

Também o ministro Moreira Alves, cuja contribuição para a ciência jurídica brasileira permanece monumental, sempre advertiu para a necessidade de compreender a evolução histórica dos institutos jurídicos, evitando tanto o apego acrítico à tradição quanto o entusiasmo irrefletido pelas novidades. Gostaria de repetir esta frase, porque hoje, no Supremo Tribunal Federal, tenho o assento na cadeira onde estava sua excelência o saudoso ministro Moreira Alves. E, portanto, creio que esta afirmação é quase que um lema para levarmos sempre conosco: evitar tanto o apego acrítico à tradição quanto o entusiasmo irrefletido pelas novidades.

Ambos, tanto Pontes quanto Moreira Alves, nos ensinam uma mesma lição metodológica. A verdadeira modernização do direito não consiste em abandonar o passado, consiste em reinterpretá-lo. E é precisamente isso que se exige quando analisamos os desafios trazidos pela transformação digital e pela inteligência artificial.

Durante grande parte do século XX, o direito civil organizou-se em torno de uma figura idealizada do sujeito de direito. Tratava-se de um indivíduo presumidamente sempre racional, plenamente informado, economicamente autônomo e capaz de exercer sua liberdade em condições de igualdade. É preciso assentar: esse modelo teve enorme relevância histórica, mas revelou-se insuficiente. Para não falar demais quanto às insuficiências, basta lembrar que o que adveio da Constituição de 1988 entre nós promoveu uma profunda transformação dessa perspectiva. A pessoa humana deixou de ser considerada apenas titular abstrata de direitos subjetivos e passou a ser reconhecida em sua concretude existencial.

A Constituição e o constitucionalismo contemporâneo trouxeram para o centro do sistema jurídico não o indivíduo idealizado, mas a pessoa real, a pessoa vulnerável: a criança, o idoso, a pessoa com deficiência, o consumidor, a mulher submetida à violência, os grupos historicamente discriminados, aqueles que nem sempre possuem condições materiais efetivas para exercer a liberdade que o direito formalmente lhes assegura. Nasceu assim uma nova racionalidade jurídica, uma racionalidade fundada na dignidade humana.

Por isso, o fenômeno da constitucionalização do direito civil deve ser compreendido nesse contexto. Não se trata apenas da incidência hierárquica da Constituição sobre a legislação infraconstitucional — cada qual possui o seu espaço de relevância. Trata-se de algo muito mais profundo: trata-se da transformação dos próprios fundamentos do direito privado. A propriedade passa a ser interpretada à luz de sua função social, como está na Constituição. A liberdade contratual passa a conviver com a proteção da parte vulnerável, como está na Constituição, na ordem econômica, a partir do artigo 170. A autonomia privada, sempre relevante, deixa de ser concebida como um valor em si mesma absoluto. As relações familiares passam a ser compreendidas a partir da afetividade, da igualdade e da própria dignidade, como aliás se lê a partir dos artigos 226 e 227 da própria Constituição.

Em todas essas transformações, existe um elemento comum: a centralidade da pessoa humana. E a jurisprudência constitucional brasileira — quer do Supremo Tribunal Federal, quer do Superior Tribunal de Justiça, quer dos demais tribunais do país — oferece inúmeros exemplos desse processo, como está na igualdade sucessória entre cônjuge e companheiro, na proteção das pessoas com deficiência, no direito à identidade de gênero, na vedação de discriminações fundadas em orientação sexual. Em cada um desses precedentes, encontramos uma mesma diretriz hermenêutica. O direito civil não pode ser um instrumento de exclusão, deve ser um instrumento de emancipação. Não pode reproduzir vulnerabilidades, deve reduzi-las.

Mas justamente quando começamos a compreender adequadamente as vulnerabilidades clássicas, a nova realidade do século XXI emergiu. Vivemos, pois, nos dias atuais — quer tenhamos percebido ou não, quer seja perceptível ou não —, vivemos em uma sociedade organizada por dados. Cada interação digital produz informações. Cada pesquisa realizada, cada compra efetuada, cada deslocamento geográfico, cada preferência manifestada, cada fotografia ou localização compartilhada, tudo se converte em dado, e os dados se convertem em poder.

A inteligência artificial amplia exponencialmente essa capacidade. Ela permite identificar padrões, antecipar comportamentos, classificar as pessoas, produzir prognósticos, influenciar decisões, orientar mercados, determinar oportunidades e, em certos casos, restringi-las. Estamos, pois, diante de uma transformação civilizatória. Eis aí um sintoma de uma sociedade marcada por crescente individualização, isolamento social e enfraquecimento dos vínculos afetivos duradouros. O ambiente digital substituiu parte importante da vida social que tradicionalmente conduzia a formação não apenas de laços sociais entre pessoas que se querem bem, mas também das próprias famílias.

A vulnerabilidade algorítmica surge precisamente nesse cenário. Ela consiste na situação de fragilidade experimentada por indivíduos perante processos decisórios automatizados, cujos critérios permanecem desconhecidos, incompreensíveis ou inacessíveis. Um algoritmo pode negar crédito — como tive a oportunidade de analisar recentemente na abertura das jornadas de Recuperação Judicial no Rio de Janeiro, quando falamos ali sobre insolvência —, pode dificultar o acesso a uma relação de emprego, pode influenciar decisões de consumo, pode direcionar informações, pode estabelecer classificações invisíveis, pode reproduzir preconceitos históricos e, melhor dizendo, pode ampliar desigualdades preexistentes. Tudo isso sem que a pessoa compreenda exatamente como a decisão foi produzida.

Mas o problema não reside na tecnologia — ela não pode ser demonizada. O problema reside na assimetria. E toda assimetria interessa ao direito civil. Sob essa perspectiva, a vulnerabilidade algorítmica não representa ruptura absoluta, nem poderia fazê-lo, com a tradição jurídica. Ela é uma manifestação contemporânea de um problema antigo que agora nos interpela: o problema da igualdade, o problema da concentração indevida de poder, o problema da opacidade dos mecanismos de decisão. O problema, dito em outras palavras, de uma nova manifestação da vulnerabilidade humana.

E é exatamente por isso que as categorias clássicas do direito civil continuam relevantes. A boa-fé objetiva, a função social, a tutela da confiança, a proteção da personalidade, a responsabilidade civil — todas essas categorias permanecem indispensáveis. O que muda é o contexto em que são aplicadas. Reações relevantes já são anotadas, como, por exemplo, a previsão de um livro especial sobre direito digital no projeto de novo Código Civil brasileiro.

Merece também destaque a Lei Geral de Proteção de Dados, vigente entre nós. A LGPD representa um dos mais importantes marcos normativos do direito brasileiro contemporâneo. Sua relevância ultrapassa a mera disciplina do tratamento de informações. A LGPD expressa uma opção civilizatória: a opção de reconhecer que os dados pessoais constituem projeções da própria personalidade humana. Protegê-los significa proteger a dignidade da pessoa, proteger sua autonomia, proteger a sua liberdade ou as suas liberdades, proteger a sua identidade. Não por acaso o Supremo Tribunal Federal reconheceu a proteção de dados como direito fundamental autônomo. Trata-se de um desdobramento natural da evolução dos direitos da personalidade, nesta transição do século XX para o século XXI.

Mas os desafios permanecem e são enormes. Daí a relevância desta jornada de direito civil. Daí a relevância também de reconhecer que a inteligência artificial é capaz de produzir benefícios extraordinários. Ela pode democratizar conhecimentos, pode ampliar o acesso à justiça, pode até mesmo melhorar diagnósticos, pode aumentar a eficiência administrativa, pode auxiliar a atividade jurisdicional. Portanto, seria equivocado quem assumisse uma posição, por assim dizer, uma postura tecnofóbica. A história demonstra que o direito não deve combater a inovação; ao contrário, deve recebê-la e orientá-la. O verdadeiro desafio consiste em assegurar que a tecnologia permaneça subordinada aos valores humanos. Jamais o contrário.

E é precisamente aqui que o passado da tradição civilística se reencontra com o futuro. E hoje, imersos em um tempo-espaço atravessado por uma nova forma de vulnerabilidade que se soma àquelas já mencionadas, creio que o passado, entre aspas, permanece atual e tem algo a nos ensinar, porque não passou. Os seres humanos devem continuar no centro das nossas decisões. A máquina é um meio. O ser humano continua sendo um fim. O ser humano, como nos alertou na encíclica que venho de mencionar, deve permanecer no centro de toda e qualquer decisão moral.

Essa afirmação não possui apenas um significado ético, possui também um profundo significado na normatividade jurídica. Ela reafirma que a dignidade humana continua sendo fundamento último do sistema normativo. Algoritmo não possui dignidade. Nenhuma máquina tem consciência moral. Nenhum sistema automatizado é, ao menos por agora, titular de responsabilização, quer civil, quer ética. Essas características pertencem exclusivamente à pessoa humana.

O direito civil do futuro, dos próximos 75 anos, será chamado a enfrentar questões cada vez mais complexas. Por exemplo: responsabilidade por decisões automatizadas, proteções contra discriminações algorítmicas, transparência dos sistemas inteligentes, direito à explicação — que está a emergir nessa sociedade —, direito à revisão humana, proteção da autodeterminação informacional, governança de dados, patrimônio digital, bem como identidade digital e novas formas de vulnerabilidade cognitiva. Todas essas discussões se nos apresentam já nos dias de hoje e possuem um denominador comum, ou seja, a preservação da pessoa humana como centro do ordenamento jurídico.

Por isso, nesta breve reflexão que lhes trago, que é a tentativa de construir uma ponte entre tradição e movimento, permitam-me já vir à conclusão, retomando o ponto de partida. A grande questão de nosso tempo não me parece ser tecnológica. Ela é, antes de tudo, antropológica. Não se trata de perguntar apenas o que as máquinas podem fazer. Trata-se de perguntar o que os seres humanos devem permitir que elas façam. Não se trata apenas de desenvolver a inteligência artificial. Trata-se de preservar a inteligência ética e moral. Não se trata apenas de criar sistemas mais eficientes, embora imprescindíveis. Trata-se de construir uma sociedade mais justa — imperativo, aliás, que está na nossa Constituição e não deve ser lido como palavras em vão do artigo terceiro: construir uma sociedade livre, justa e solidária.

Pontes de Miranda, que antes citei, dizia mesmo que a finalidade última do direito é a convivência humana. Por isso, a Constituição de 88 acrescentou a essa convivência os valores da liberdade, da justiça,

da solidariedade e, obviamente, permeando a estes, a dignidade e a igualdade.

Por isso, em conclusão, o desafio contemporâneo do direito em geral e do direito civil em particular consiste em transportar esses valores para o ambiente digital. Se conseguirmos fazê-lo, a tecnologia será mesmo um instrumento de emancipação. Se falharmos, poderá tornar-se instrumento de novas formas de exclusão. Os próximos 75 anos irão dizer os caminhos que nós, juristas do mundo contemporâneo, do Brasil contemporâneo, teremos tomado e escolhido. A escolha permanece sendo nossa.

E é precisamente por isso que o direito civil continua e seguirá sempre sendo indispensável, porque, mesmo na era dos algoritmos, permanece verdadeira a mais antiga das lições humanistas incorporadas pelo direito civil: toda construção jurídica somente encontra legitimidade quando colocada a serviço da pessoa humana.

Essa era a reflexão. Muito grato.